

עין משפט
נר מצוה

ג:

איכא דאמרי המלוה חבירו (בשטר) **ע**שר שנים **אין** שביעית משמטתו. אומר ר"ת דהלכה כלשנא בתרא דה"נ מתני' מסייע ליה וקשיא לנישנא קמא (א) ובזוהרות הגיה ר"ת (ז)מן עשר (ז) (כסף) כי ילונו ולא במשפט בחלי ימינו יעוצנו:

המוסר שטרותיו **לב"ד**. פירש הקונט' דהיינו פרוצול ולא נראה דהא במסכת שביעית (פ"י מ"ז) תני המוסר שטרותיו לב"ד והדר קתני פרוצול אינו משמט אלמא תרי מינ' נינהו לכך נראה דתרי מינ' נינהו ומוסר שטרותיו לב"ד מדאורייתא אינו משמט:
ושמואל **אומר** **אין** **לו** **עליו** **אונאה**. וא"ת מי דמי הכא השביעית ודאי עקר אבל התם מי יימר דעקר כדלמרי' כזהוב (ב"מ דף נא:) (ז)שמאל לא יסא צו אונאה] וי"ל דה"נ מי יימר דעקר שמה יפרע לו קודם:

על **מנת שאין** **בו** **אונאה** **הרי יש** **בו** **אונאה**. פי' הקונטרס על מנת כו' כלומר אני מצטיף מלונאה שאין צו והרי יש צו אונאה דהויא מקח טעות שכתס (ז) ולא נראה דהיכי מדמה ה"נ על מנת שלא תשמטני שביעית שביעית משמטת והתם לא שיך טעמא דמקח טעות ולכן פי' רש"ס ע"מ שאין צו אונאה משמע שלא יחול איסור לאו דלא תנוי על המקח ועי"כ הוא חל שאין יכול לבטל (ז) מלונאה אונאה ע"מ שאין לך האונאה אלא תמחול לי תנאו קיים וה"נ על מנת שלא תשמט שביעית כלומר שלא יחול איסור שביעית אס אקח ממך אחר השמטה שביעית משמטתו והשטא ניחא שהן שוין:
אמר

לו עליו אונאה על מנת שאין בו אונאה הרי יש בו אונאה ה"נ יעל מנת שלא תשמטני בשביעית אין שביעית משמטתו ע"מ שלא תשמטני שביעית שביעית משמטתו תנא (ז)המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מל' יום סבר רבה בר בר חנה קמיה דרב למימר ה"מ במלוה בשטר דלא עבד איניש דטרח דכתב שטר בציר מתלתין יומין אבל מלוה על פה לא אמר ליה רב הכי אמר חביבי ה אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה תניא נמי הכי המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות משלשים יום אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה אמר ליה שמואל לרב מתנה (ז) לא תיתיב (ז)אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא מנא הא מילתא דאמור רבנן המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מל' יום אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה א"ל דכתיב² קרבה שנת השבע שנת השמטה ממשמע שנאמר קרבה שנת השבע איני יודע שהיא שנת שמטה אלא מה תלמוד לומר שנת השמטה לומר לך (ז)[יש] שמטה אחרת שהיא כזו ואיזו

זו המלוה את חבירו סתם שאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים יום (ז)אמר מר שלשים יום בשנה חשוב שנה (ז)ואמר רב יהודה אמר רב (ז)הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת מתקיף לה רב כהנא וכי מה בין זה למגופת חבית א"ל זה חבור וזה אינו חבור ואמר רב יהודה אמר רב ישלשת לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב של יין ומראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו מתקיף לה רב כהנא וכי מה בין זה למי צבע דתנן (ז)ר' יוסי אומר כמי צבע פוסלין את המקוה בשלשת לוגין א"ל רבא התם מיא דצבעא מקרי הכא חמרא מזיגא מקרי והתני רבי חייא הורידו את המקוה אמר רבא לא קשיא הא רבי יוחנן בן גורי הא רבנן דתנן (ז)שלשת לוגין מים

יד א מיי פ"ט מהל' שמיטין הל' יד סמג עשין קמט טושיע ח"מ פי' סו ספיף צ וספי' י:
מו **ב** מיי שס הל' טו טושיע שס ספיף יא:
מו **ב** מיי שס הל' ט טושיע שס ספיף י:
י **ד** מיי פ"ו מהלכות אישות הלכה ט סמג עשין מח טושיע אה"ע פי' לח ספיף ה בהג"ה:

יח **ה** מיי פ"ג מהלכות מכירה הל' ג סמג לאוין קט טושיע ח"מ פי' רס ספיף כא:

יט **ו** מיי פ"ט מהל' שמיטין הל' י סמג עשין סו טושיע ח"מ פי' סו ספיף ט:

כ **ז** **ח** מיי פ"ג מהל' מלוה הלכה ה סמג עשין זכ טושיע ח"מ פי' ע ספיף א:

כא **ט** מיי פ"י מהל' שבת הלכה י סמג לאוין עשין קט טושיע א"ח פי' שס ספיף צ:

כב **י** מיי פ"ו מהל' מקואות הלכה י סמג עשין רמח טושיע י"ד פי' יח ספיף ב:
כג **כ** מיי שס הל' ח טושיע שס ספיף כד וספיף ה:

‏

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה איכא כו' קמא ובאזכרות הגיה:
(ב) ד"ה על כו' שכתס לו ולא:
(ג) בא"ד לבטל הלאו מלונאה:

‏

רבינו חננאל

אמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו ל"י שנים אין שביעית משמטת ואצ"ג דאחר עשר שנים אתי לירי לא יגוש השתא מיותא לא קרינן ביה לא יגוש. ובסייעא ליה מהא דתנן אומדין כמה אדם רוצה ליתן ויהא בידו אלף וזו בין ליתנם מיכן עד שלשים יום ובין ליתנם מיכן ועד עשר שנים ואי אמרת המלוה לעשר שנים שביעית משמטתו כולוהו אלף וזו בעי לשלומי דהא א"א אפשר לעשר שנים בלא שמיטה. ודחה (א) רבה ואמר מתני' במלוה על המשכון או כמוסר שטרותיו לב"ד דכי האי גונא (המלוה לעשר שנים) אינו משמט דתנן המלוה את חבירו על המשכון והמוסר שטרותיו לב"ד אין משמטין. ואמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו על מנת שלא תשמטנו שביעית כו'. ואסיק' אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה על מנת שאין בו אונאה הרי יש בו אונאה. הכא נמי על מנת שלא

תשמטנו שביעית אין שביעית משמטתו על מנת שאין השביעית משמטתו שביעית משמטתו(ז):
תניא המלוה את חבור סתם אין רשאי לתובעו פחות מל' יום אחד מלוה בשטר ואחד מלוה על פה. מנא הני מילי מרתיבי קרבה שנת השבע איני יודע שהיא שנת השמטה אלא יש לך שמטה אחרת משמטת כשנת השבע ואיזו היא זה המלוה את חבורו סתם שאין רשאי לתובעו פחות מל' יום שהן חשובין בשנה דאמר מר שלשים יום בשנה חשובים שנה:
אמר רב הפותח בית הצואר בבגד בשבת בשגגה חייב חטאת. ואינו דומה למגופת החבית שמוחר כי זה חיבור ומגופת החבית אינה חיבור. אמר רב ג' לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב ב' לוגין דמו למי צבע דפוסלין ב' לוגין דהתם מיא דצבעא מיקרו והמים הן שפוסלין המקוה הכא חמרא מויגא מיקרי. איני והתני ר' חייא הורידו את המקוה. כלומר ג' לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין הורידו את המקוה מהכשירו. ופירק רבא רב דאמר כו' יוחנן בן גורי ור' חייא כרבנן דתנן (במקואות פ"ז סו"ה) ג' לוגין

(א) לפניו הגירסא דבא:
(ב) כ"ה גירסת רבינו וה"ט דעל מנת שלא תשמטנו (בבבין הפעיל) שביעית הוא כאלו אמר על מנת שלא תשמט אחר הלוא את השביעית. כי שביעית הוא כמו שביעית דכתיבי והשביעית תשמטנה (שמות כג יא):

ביצד העדים פרק ראשון מכות

ואע"ג דהשטא. כשביעית לא קרינא ציה לא יגוש שהרי אס צא לנגשו צלא שביעית נמי אינו יכול לא אלמרי' כיון דלא קרינן ציה לא יגוש לא קרינן ציה (ז) שמוט דסוף אחי לירי לא יגוש והכי משמטע ציה קרא לא יגוש צומנו את רעבו כי קרא שמטה קודם לכן:

מוסר שטרותיו לב"ד. הוא פרוצול שהתקין הלל שכתוב צו מוסריני לכס פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאבצנו כל זמן שארצה(ז):
אין משמיטין. דלא קרינן ציה לא יגוש שהרי אינו תוצע כלום:
לדידי מיפרשא לי כו' אין **לו** **עניו** **אונאה**. שהמתנה על מה שכתוב צמורה תנאו קיים ואס אמר לו ע"מ שאין צו אונאה אין זה מתנה שימחול לו אונאתו אלא הוא התנה עמו שאינו אונאו צמכר זה והרי אנו רואים שיש צו אונאה וצבאי מוסר שמואל דיש לו עליו אונאה. ה"נ אס אמר לו (ז)לזה הלוינו על מנת שלא תשמטני אתה שביעית תנאי הוא זה ואע"פ שהמתנה על מה שכתוב צמורה תנאו קיים אבל אס אמר לו על מנת שלא תשמטני שביעית השביעית אינה מסורה בידו להחנות שלא תהא השביעית משמטת לפיכך אין כאן תנאי:
חציני. מרגום של דודי. רבי חייא אחי אצוי היה:
שהוא כזו. שקרויה שנה:
הפוסח ציט **האזאר**. שעשה פה לחלוק חדש:
חייב **שמיקן** **כלי**. האי דנקט לה הכא משום דלומר רצ יהודה לעיל המלוה את חצרו לעשר שנים כו' ואותציה רצ כהנא נקט נמי לכולהו הנך מינ' דשמעתין דלמרינעו רצ יהודה ואותציה רצ כהנא:
וכי מה צין זה למגופת החצית. דלמרינן צפרק חצית שנצברה (שבת דף קמו).

דמחזי ראשה **בשבת** **בסייף** **לפתוח** **את החצית**: **זה**. דצית האזאר היה חיבור הלכך פתח תיקון חדש הוא זה אצל המגופה אע"פ שהיא טוטה על פי החצית צניט אין זה חיבור והיה לה כפתוחה ועומדת:
חסר קורטוב. לא גרסינן צרצ יהודה:
לא פסלוה. זיל צתר חזותא ויין אינו פוסל את המקוה ופסול מקוה צמים שאוצין מדרבנן הוא:
ופסני ר' חייא. שלשת לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין ומראיהן כמראה יין ונפלו למקוה:
הורידו אס המקוה. מהכשרו לפסול:
הא ר' יוחנן צן נורי. רצ כרצי יוחנן צן נורי דלזיל צתר חזותא:
חסר

זו המלוה את חבירו סתם שאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים יום (ז)אמר מר שלשים יום בשנה חשוב שנה (ז)ואמר רב יהודה אמר רב (ז)הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת מתקיף לה רב כהנא וכי מה בין זה למגופת חבית א"ל זה חבור וזה אינו חבור ואמר רב יהודה אמר רב ישלשת לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב של יין ומראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו מתקיף לה רב כהנא וכי מה בין זה למי צבע דתנן (ז)ר' יוסי אומר כמי צבע פוסלין את המקוה בשלשת לוגין א"ל רבא התם מיא דצבעא מקרי הכא חמרא מזיגא מקרי והתני רבי חייא הורידו את המקוה אמר רבא לא קשיא הא רבי יוחנן בן גורי הא רבנן דתנן (ז)שלשת לוגין מים

תשמטנו שביעית אין שביעית משמטתו על מנת שאין רשאי לתובעו פחות מל' יום אחד מלוה בשטר ואחד מלוה על פה. מנא הני מילי מרתיבי קרבה שנת השבע איני יודע שהיא שנת השמטה אלא יש לך שמטה אחרת משמטת כשנת השבע ואיזו היא זה המלוה את חבורו סתם שאין רשאי לתובעו פחות מל' יום שהן חשובין בשנה דאמר מר שלשים יום בשנה חשובים שנה:
אמר רב הפותח בית הצואר בבגד בשבת בשגגה חייב חטאת. ואינו דומה למגופת החבית שמוחר כי זה חיבור ומגופת החבית אינה חיבור. אמר רב ג' לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין ונפלו למקוה לא פסלוהו. ולא דמו למי צבע דפוסלין ב' לוגין דהתם מיא דצבעא מיקרו והמים הן שפוסלין המקוה הכא חמרא מויגא מיקרי. איני והתני ר' חייא הורידו את המקוה. כלומר ג' לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין הורידו את המקוה מהכשירו. ופירק רבא רב דאמר כו' יוחנן בן גורי ור' חייא כרבנן דתנן (במקואות פ"ז סו"ה) ג' לוגין

(א) לפניו הגירסא דבא:
(ב) כ"ה גירסת רבינו וה"ט דעל מנת שלא תשמטנו (בבבין הפעיל) שביעית הוא כאלו אמר על מנת שלא תשמט אחר הלוא את השביעית. כי שביעית הוא כמו שביעית דכתיבי והשביעית תשמטנה (שמות כג יא):

מסורת הש"ס

(א) שביעית פי' מ"צ גיטין לו, (ב) וקדושין יט: וס"ג], (ג) צ"מ נא. כמכות פד, (ד) צ"מ צ"ה:] (ז) ס"א לי, (ו) [מוספת' דב"מ פרק י], (ז) וקדושין לו: וס"ג], (ח) [עמ"ש מוס' מיר כד: ציה] אמר שמואל וכי פירוש על זה], (ט) גירסת מהר"ם, (י) ר"ה י:] [נדה מד: מה], (ז) שבת מת, (ז) עירובין כט: מקואה פ"ז מ"ג, (ט) חולין כו. מקואות פ"ז מ"ה, (ז) [נדבית טו], (ז) [שביעית פי' מד'], (ז) רש"א המלוה ע"מ, (ז) [וחמר מצולר כמס' דב"ב קמה: ד"ה ואין השביעית כו'], (ז) רש"א מ"ו, (ז) רש"ל,

‏

תורה אור השלם

1. וְהָיָה דְבַר הַשְּׁמִטָּה שְׁמוֹט כָּל בַּעַל מִשְׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יִשֶׁה בְּרַעְיוֹ לֹא יֵצֵא אֶת רַעְיוֹ וְאֵת אֲחִיו כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לָּיו:
דברים טו ב
2. הַשְּׁמֵר לָךְ פֶּן יִזְקֶה דָּבָר עִם לְבָבְךָ בְּלִעְדֵּל לְאִמֹּר קִרְבָּה שְׁנַת הַשְּׁבִיעִי שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְיִרְעָה עֵינֶיךָ בְּאֶחָדֵךְ אֲבִיבִין וְלֹא תִתֵּן לוֹ וְקָרָא עֲלֶיךָ אֵל ה' וְיָקִיחַ בְּךָ חֲסָדָא:
דברים טו ט

‏

מוסף רש"י

על מנת שאין לך עלי אונאה. על מנת שאין לך עליו אונאה אמר רבא לא יגוש שהי' אונאה חסר' י' י'ש חקן זה (במכות פד). י'ש חקן זה עליו אונאה. דממנה על של מורה הוא אל חטו (שם). על מנת שאין בו אונאה. אס אמר בלשון זה און זה לשון מחילת אונאה אלא לשון צביעת אונאה, דעל מנת שאין צו אונאה אמר והרי יש צו ומקח טעות נמי הוא ואס חלע לחזור חזר לגמרי (ב"מ נא). הפותח בית הצואר. של חלוק לכמתילה, חייב חטאת. דהשתא קמשוי ליה מנא ומיי משום מכה צבטיס והיינו גמר מלאכה (שבות סח). מה בין זו דמגופת חבית. דתנן (שס קמו). מציא חס' חבית ומחא את רלשה בקיף ומנחה לפני האולמים (שם סח). וזה אינו חיבור. מגופה אינה מן החצית עצמו ואע"פ שצוקה צו אינו משוי אצל כעאלגר כולו חיבור (שם).